

1501945-45.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... confessou integralmente a prática do tráfico de drogas, dizendo que estava com a variedade de drogas apreendidas e com o dinheiro apreendido, que era proveniente do tráfico. Afirmou que não conhece Rodrigo e que ele não estava trabalhando como olheiro para ele, mas sim para outra pessoa. Contou que essa foi a primeira vez que traficou, motivado pela necessidade de conseguir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501945-45.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501945-45.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2238038/2020 - Delegacia de Polícia de Suzano, 13796500 - Delegacia de Polícia de Suzano, 3497/20/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2238038 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bryan Patrick Candido Jesus Zeferino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de BRYAN PATRICK CANDIDO JESUS ZEFERINO (nascido em 28/06/2002), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 25/09/2020, por volta das 09h50, na Rua Brasil Para Cristo, n.º 275, Jd. Luella, neste Município e Comarca de Suzano, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Rodrigo Secario de Oliveira, traria consigo e teria em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 18 porções de maconha (64,02g), 05 porções de cocaína (2,88g), 03 porções de crack (0,27g), 21 porções de lança-perfume (1030ml) e a quantia de R\$ 119,00 (cento e dezenove reais).

Em 25/10/2021, foi concedida liberdade provisória ao Réu e aplicada medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, CPP (fls. 95/96).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 177/179.

Em 29/11/2021, houve desmembramento dos autos em relação ao Réu Rodrigo Secario de

Oliveira (fls. 190).

Em 18/03/2022, foi recebida a denúncia (fls. 195/196).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 227/231).

Por sua vez, a Defesa alega que, no caso, aplicam-se as atenuantes de pena previstas no art. 65, I e III, CP, bem como a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, ou, no caso de aplicação dessa causa de aumento, que seja fixada no mínimo legal (fls. 233/238).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 13/14) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 122/124), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Sidmar de Sena Pereira declarou que, na data dos fatos, receberam um chamado, da Central de Operações, versando sobre tráfico de drogas. O denunciante descreveu os indivíduos que estavam traficando, sendo que traficavam na região que faziam patrulhamento. Ao chegarem ao local dos fatos, avistaram os dois indivíduos, que estavam próximos, e se encaixavam na descrição da denúncia. Eles estavam vestidos com a blusa da mesma cor e calça jeans, demonstraram nervosismo, o que motivou abordagem. O Réu admitiu que estava traficando e tirou uma sacola do bolso com certa quantidade de entorpecentes. Foi relatado que Rodrigo exercia a função de olheiro. Após abordagem, o Réu também indicou o local em que havia escondido algumas drogas. Recorda-se que o Réu tinha a quantia aproximada de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), e que o dinheiro estava trocado. O local em que encontraram os Réus era próximo a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma Escola Técnica (Etec). A UBS estava funcionando, mas acredita que a Etec não estava funcionando, por conta da pandemia. Por fim, afirmou que não conhecia o Réu de outras abordagens.

O policial militar Antônio Carlos Rocha Junior prestou depoimento no mesmo sentido. Disse que, na data dos fatos, receberam ocorrência sobre tráfico de drogas. A ocorrência foi gerada por meio de denúncia, sendo que não se recorda se o denunciante se identificou. O denunciante descreveu que dois indivíduos que estavam traficando, que usavam camiseta vermelha, que um deles estava de calça jeans, sendo que as drogas estavam escondidas em local próximo. Ao chegarem ao local indicado, viram dois indivíduos que se encaixavam nas características descritas na denúncia e realizaram abordagem. O Réu estava com entorpecentes no bolso da calça. Em relação ao outro indivíduo, não se recorda se ele estava com drogas, mas acredita que não. Em breve conversa no local dos fatos, o Réu confessou a prática do crime e indicou o local em que o restante das drogas estava escondida. O outro indivíduo, Rodrigo, era olheiro. Em relação à variedade de drogas, se recordou que havia maconha, crack e lança-perfume, mas não teve certeza se eles também traficavam cocaína. Já em relação ao dinheiro, afirmou que havia dinheiro trocado e que estava com o Réu. Em seu interrogatório judicial, o Réu confessou a prática do delito. Disse ter 19 anos, namorar, não ter filhos, trabalhar como ajudante de pedreiro e ter concluído o ensino médio. Em relação aos fatos que lhe são imputados, confessou integralmente a prática do tráfico de drogas, dizendo que estava com a variedade de drogas apreendidas e com o dinheiro apreendido, que era proveniente do tráfico. Afirmou que não conhece Rodrigo e que ele não estava trabalhando como olheiro para ele, mas sim para outra pessoa. Contou que essa foi a primeira vez que traficou, motivado

pela necessidade de conseguir dinheiro para comprar remédios. Por fim, disse estar arrependido, uma vez que sempre trabalhou e afirmou que não voltou a traficar. Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O Réu confessou integralmente a prática do crime. Relatou que tinha posse das drogas apreendidas (confirmando a variedade e quantidade que consta nos autos), que elas eram destinadas ao tráfico e que o dinheiro apreendido, de aproximadamente R\$ 120,00 (cento e vinte reais), era proveniente do tráfico.

No mais, os policiais apresentaram versões coerentes e harmoniosas entre si, que corroboram a versão apresentada pelo Réu. A apreensão se deu por conta de uma denúncia que versou sobre a prática de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local dos fatos, viram dois indivíduos que apresentavam as mesmas características descritas na denúncia, sendo que o Réu prontamente admitiu que estava traficando no local, lhes indicou onde estavam as drogas e que com ele foi apreendido dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes.

Assim, à evidência, considera-se demonstrada a intenção do Réu de destinar as drogas com ele encontradas, bem como as que estavam escondidas, a entrega ao consumo de terceiros, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

No caso, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o crime foi praticado nas imediações do Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (120m) e da Escola Joviano Satler Lima (260m), conforme laudo pericial do local (fls. 133/136).

Também configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é primário, de bons antecedentes (fls. 69/72), não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, pois foram apreendidos quatro tipos de drogas diferentes, sendo duas delas especialmente viciantes e bastante danosas à saúde pública, quais sejam, a cocaína e o crack; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 69/72).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial preponderante desfavorável (natureza das drogas), uma circunstância favorável (bons antecedentes) e as demais neutras, entendo que a pena base deve ser fixada em 1/8 acima do mínimo legal, o que corresponde a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multa.

Na espécie, presentes as atenuantes previstas no art. 65, I e III, CP, pois o Réu era menor de 21 anos à época dos fatos e confessou a prática do crime. Logo, observada a Súmula nº 231 STJ, a pena provisória deve ser atenuada em 1/5, sendo fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Conforme exposto acima, há uma causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06 e a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, que devem ser aplicadas sucessivamente.

Assim, de rigor o aumento da pena provisória em 1/6 e sua redução, posterior, em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu BRYAN PATRICK CANDIDO JESUS ZEFERINO como incurso no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Considerando a pena ora aplicada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, arbitro os honorários à advogada nomeada conforme a Tabela da OAB/DPE. Expeça-se certidão.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA